



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO

CEP: 39.150-000 – SERRO – MINAS GERAIS

ANEXO III  
TERMO DE REFERÊNCIA

Processo nº 087/2024

Dispensa Eletrônica nº 031/2024

**1. OBJETO**

Contratação de Pessoa Jurídica especializada no fornecimento de Assinatura de Serviço de E-mails Corporativos Google Workspace Business Starter para o domínio @serro.mg.gov.br, para atendimento à Prefeitura Municipal de Serro/MG, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

| ITEM | DESCRIÇÃO/<br>ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UNIDADE DE<br>MEDIDA                         | QUANTIDADE       |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|
| 01   | <p><b>Licenças do serviço Google Workspace Business Starter</b></p> <p>Os principais recursos desta opção de licenciamento são: recursos avançados de videoconferência e chamada de voz, reuniões e videoconferência com até 100 participantes; armazenamento de e-mails, arquivos, agendas, formulários, documentos, planilhas, apresentações, sites, webconferencias, grupos e sala de aula (classroom) com 30gb de espaço em cloud computing para cada usuário; as licenças permitem a utilização do sistema via web por meio de browsers (navegadores) e aplicativos IOS e Androis; proteção contra phishing e spam que bloqueia mais de 99,9% dos ataques, dentre outros.</p> | <p><b>Mensal</b><br/><b>100 unidades</b></p> | <p><b>12</b></p> |

**1.1.** O critério de julgamento adotado será o menor preço por item, observadas as exigências contidas neste instrumento, no aviso de dispensa e seus anexos quanto às especificações do objeto.

**1.2.** O referido objeto não se enquadra como sendo bem de luxo, conforme Decreto Municipal nº 212/2023. Sendo, portanto, considerado de natureza comum por manter padrão de desempenho e qualidade objetivamente definidos neste Termo de Referência, e por conter especificações usuais de mercado;

**2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO**

A presente aquisição/contratação faz parte do planejamento anual da Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento.

Acresce, ainda, que a presente contratação se encontra amparada pelo disposto pela Lei Federal nº 14.133.

A contratação do serviço se faz necessária, tendo em vista que a Google encerrou o contrato, em função do aumento dos valores praticados para o Google Workspace.





Considerando que a Prefeitura de Serro utiliza a versão Business Starter do Google Workspace, é importante salientar, que para sustentar essa estrutura, é necessário que a contratação seja realizada com uma empresa especializada e distribuidora qualificada da solução Google Workspace no Brasil, assegurando o atendimento pleno das necessidades de inovação e modernização da administração pública local.

Visto as mudanças feitas pela empresa Google em relação ao serviço de e-mails corporativos “GMAIL”, parte da antiga plataforma G-Suite Legacy que deixou de ser gratuito em 2022, sendo substituída pela plataforma Google Workspace que oferta os serviços via assinatura mensal paga, a contratação é fundamental, visto que a plataforma confere a administração agilidade na comunicação, controle e segurança no gerenciamento de dados, controle no envio e recebimento de informações corporativas e/ou documentos oficiais entre outros; para além do serviço de e-mail corporativo, o Google Workspace é uma plataforma de comunicação criptografada, compartilhamento e colaboração, contendo também calendário, agenda, tarefas, mensageria, voz, vídeo, conferência on-line, compartilhamento e edição online de documentos, formulários, planilhas, apresentações, busca com OCR, ferramentas para criação de notas, grupos, sites de intranet, painéis digitais, gerenciamento de dispositivos móveis, painel de administração, , backup de dados e outras ferramentas.

Dessa forma, a adesão é uma solução abrangente para atender as necessidades atuais de produtividade da administração, de forma a garantir que a infraestrutura digital da Prefeitura esteja alinhada com suas demandas de modernização, atendendo a padrões de segurança, conformidade e disponibilidade adequados para o setor público.

### **3. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E JUSTIFICATIVA PARA NÃO REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO**

A presente contratação está prevista por Lei conforme disposto no art.75, inciso II da Lei n.14.133/2021, conforme descrito abaixo:

**II - para contratação que envolva valores inferiores a R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras; (Vide Decreto nº 10.922, de 2021) — (Vigência) (Vide Decreto nº 11.317, de 2022) Vigência**

A solicitação de contratação por dispensa de licitação, justifica-se ainda tendo em vista o Artigo 2, inciso II do Decreto Municipal 89/2023 de 23 de março de 2023:

**II - contratação de bens e serviços, no limite do disposto no inciso II do caput do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021;**

Salienta-se que, a Lei 14.133/21 garante a dispensa de licitação como uma possibilidade legal e, preenchido os requisitos para tanto, a saber, contratação de serviços técnicos para treinamento de pessoal, o município possui deste modo a discricionariedade para contratar serviços técnicos que atendam a demanda do Município.

Trata-se de serviços fundamentais para o pleno funcionamento e andamento dos trabalhos e serviços ofertados por toda a estrutura administrativa do Município de Serro, visto que caso ocorra a interrupção do acesso, todos os serviços públicos municipais que dependem dos serviços vinculado ao Google Workspace serão paralisados.

Nesse sentido, por estar de acordo com a previsão legal e em virtude do princípio da eficiência, que visa tornar as compras públicas mais céleres, verifica-se a oportunidade e conveniência do uso da dispensa eletrônica em razão do valor, caso em que se verifica o preço referenciado de R\$44.313,99 (quarenta e quatro mil, trezentos e treze reais e noventa e nove centavos).





#### 4. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

Com base na necessidade apresentada neste documento, a solução encontrada é a contratação de empresa especializada para a efetiva consecução do objeto pretendido, visando preservar o caráter ininterrupto das atividades realizadas nesta Prefeitura, agindo de forma planejada, a fim de garantir que todas as Secretarias/setores tenham acesso aos e-mails como um importante instrumento de comunicação entre o órgão e o público interno e externo.

Destacando que a Administração Municipal vem utilizando o Google Workspace (antigo G-suite) a mais de 10 anos e que atualmente a Administração Municipal possui 86 usuários ativos, com alguns pedidos em fila para criação de novos usuários.

Nesse sentido, se tratando serviço vital para o desenvolvimento das atividades, a solução proposta abrange o fornecimento mensal de 100 licenças no total, para todas as secretarias da Prefeitura Municipal, todos do domínio@serro.mg.gov.br, através do upgrade da plataforma legada do G suite para google workspace. Incluindo suporte técnico, atualizações e manutenção de Software, segurança e privacidade de dados, treinamento aos usuários, além de política de backup e retenção de dados.

Para tanto é importante frisar que é responsabilidade da Prefeitura definir uma política de backup que assegure a proteção de dados críticos e minimize o risco de perda de informações essenciais em casos de falhas ou incidentes.

Para o fornecimento do produto pretendido, os eventuais interessados deverão comprovar que atuam em ramo de atividade compatível com o objeto da licitação, bem como apresentar todos os documentos exigidos neste termo de referência.

Após os trâmites da dispensa eletrônica e assinatura contratual será encaminhada ao vencedor do certame autorização para fornecimento do produto, o qual deverá ser fornecido de forma contínua.

Diante da necessidade de Contratação de Pessoa Jurídica especializada no fornecimento de assinatura de serviço de e-mails corporativos Google Workspace Business Starter para o domínio @serro.mg.gov.br, foi feita pesquisa de preços com fornecedores especializadas no ramo do atendimento do objeto em questão. Em face deste levantamento, considerando a urgência e a necessidade dos serviços, a contratação deverá ser realizada por meio da dispensa de licitação, prevista no art. 75, Inciso II da Lei Federal nº 14.133/2021, com critério de julgamento de menor preço por item.

#### 5. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

**5.1.** Conforme Estudo Técnico Preliminar, a Administração possui uma série de necessidade com relação aos princípios da prestação do serviço público e de sua gestão, como princípio da eficiência, da continuidade, disponibilidade, segurança, regularidade, universalidade, qualidade, e a produtividade e bem estar das pessoas.

Nesse sentido, para atendimento desta licitação, a Contratada deverá observar e cumprir as normas técnicas pertinentes ao objeto da contratação, assegurando que o serviço atenda os padrões e necessidades específicas, respeitando rigorosamente os prazos estabelecidos;

**5.2.** A Contratada deve arcar com todos os ônus necessários ao completo fornecimento do objeto licitado, incluindo taxas, inclusive administrativa, e emolumentos, seguros, impostos, salários, encargos sociais e trabalhistas, transportes, despesas administrativas, etc;

**5.3.** Para garantir a disponibilidade e a segurança das ferramentas de produtividade, a Prefeitura de Serro deverá contar com uma série de serviços de manutenção e suporte técnico que atendam às normas e requisitos de continuidade de serviço:

**5.3.a.** Atualizações e Manutenção de Software: o Google Workspace é mantido pelo Google, garantindo que as ferramentas estejam sempre atualizadas e operando com segurança máxima, sem intervenção local.

**5.3.b.** Segurança e Privacidade de Dados: o Google implementa padrões rigorosos de segurança, como a autenticação de dois fatores e a criptografia, o que protege os dados sensíveis do município e evita o acesso não autorizado.





**5.3.c.** Política de Backup e Retenção de Dados: é responsabilidade da Prefeitura definir uma política de backup que assegure a proteção de dados críticos e minimize o risco de perda de informações essenciais em casos de falhas ou incidentes.

**5.3.d.** Monitoramento de Uso e Custos: o monitoramento do uso do Google Workspace é necessário para garantir que as despesas estejam alinhadas ao orçamento, além de auxiliar na gestão eficiente dos recursos

#### **5.4. DA SUBCONTRATAÇÃO**

**5.4.1.** Não será admitida a subcontratação, devendo permanecer a responsabilidade integral da contratada pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação de todas as atividades, bem como responder perante o município pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto desta contratação.

### **6. DO MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO**

a) O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial;

b) Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila;

c) As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade;

d) O contratado deverá manter preposto aceito pela Administração, para representá-lo na execução do contrato;

e) A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da atividade;

f) O contratado será responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros em razão da execução do contrato, e não excluirá nem reduzirá essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante;

g) A inadimplência do contratado em relação aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transferirá à Administração a responsabilidade pelo seu pagamento e não poderá onerar o objeto do contrato;

h) Após assinatura do contrato, o órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências através de reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros;

i) A empresa vencedora deverá comunicar à Administração toda e qualquer alteração nos dados cadastrais, para atualização, devendo manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

#### **6.1. PRAZO DE ENTREGA LOCAL E HORÁRIO DA ENTREGA:**

**6.1.1.** O fornecimento das licenças deverá ser realizado no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a partir da emissão da ordem de início dos serviços;

**6.1.2.** Em virtude das especificidades técnicas envolvidas no objeto, os serviços deverão ser executados, preferencialmente, nas dependências da contratada, e quando a peculiaridade da demanda concreta assim o exigir, visita presencialmente na sede da Prefeitura Municipal de Serro / MG;

**6.1.3.** A Contratada deverá se responsabilizar em refazer, sem ônus adicionais e no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação formal desta Administração, o serviço recusado.

#### **6.2. SUPORTE TÉCNICO**

**6.2.1.** O atendimento a solicitação do suporte deverá ser realizado por atendente apto a prover o devido suporte ao sistema, ou redirecionar o atendimento a pessoa qualificada;





**6.2.2.** A Contratada deverá prestar suporte técnico adequado aos usuários, para resolução de problemas e dúvidas, assegurando que os colaboradores municipais obtenham assistência ágil;

**6.2.3.** O atendimento técnico poderá ser realizado via e-mail, chat, telefone, correio eletrônico, ferramenta de vídeo conferência, de segunda à sexta-feira, das 7h às 17h. Em casos extremos a contratada deverá disponibilizar um canal direto entre os técnicos do município com os técnicos da plataforma google;

**6.2.4.** Disponibilizar à Prefeitura acesso a documentação completa e tutoriais oferecidos pelo Google. Garantir treinamento e recursos educativos, para que os usuários possam tirar o máximo proveito das funcionalidades do Google Workspace, com o objetivo de elevar o nível de capacitação digital entre os funcionários.

### **6.3. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS**

Durante a pesquisa para elaboração deste ETP, destacou-se diversos aspectos da Plataforma Google Workspace, sendo elencados, a seguir, os resultados a serem alcançados com o serviço:

#### **A. Economicidade:**

- Redução de Custos de Infraestrutura de TI: O Google Workspace é baseado na nuvem, eliminando a necessidade de investimentos significativos em servidores, armazenamento e manutenção de infraestrutura local. Isso resulta em economias substanciais de despesas de capital;
- Licenciamento Flexível: O Google Workspace oferece planos com preços competitivos, permitindo que você escolha os recursos que realmente precisa. Isso evita gastos excessivos em funcionalidades que sua empresa não utiliza;
- Migração Simplificada: A migração para o Google Workspace é geralmente mais fácil do que em soluções locais, o que reduz custos associados a interrupções e consultoria especializada.

#### **B. Melhor Aproveitamento de Recursos Humanos:**

- Colaboração Eficiente: O Google Workspace oferece ferramentas de colaboração em tempo real, como Google Docs e Google Sheets, que permitem que várias pessoas trabalhem juntas em um documento simultaneamente. Isso aumenta a eficiência e produtividade das equipes;
- Comunicação Integrada: O Gmail e o Google Meet permitem comunicação eficaz por e-mail, chat e videoconferência, economizando tempo em alternar entre diferentes aplicativos de comunicação;
- Acesso em Qualquer Lugar: Como é baseado na nuvem, o Google Workspace permite que os funcionários acessem seus documentos e colaborem de qualquer lugar, facilitando o trabalho remoto e aumentando a flexibilidade.

#### **C. Melhor Aproveitamento de Recursos Materiais:**

- Armazenamento na Nuvem: O Google Drive oferece armazenamento na nuvem com capacidade expansível, reduzindo a necessidade de investir em servidores de arquivos locais e reduzindo os riscos de perda de dados;
- Segurança de Dados: O Google Workspace inclui recursos de segurança avançados, como autenticação de dois fatores e criptografia, que protegem os dados da empresa contra ameaças cibernéticas.

#### **D. Melhor Aproveitamento de Recursos Financeiros:**

- Previsibilidade de Custos: Os planos de preços do Google Workspace são previsíveis, permitindo que você planeje e controle seus gastos de TI com facilidade;
- Licenciamento por Usuário: Pagar apenas por usuários ativos ajuda a evitar desperdícios financeiros em licenças não utilizadas.

#### **E. Benefícios Diretos e Indiretos:**

- Aumento da Produtividade: A colaboração eficaz e o acesso a recursos em qualquer lugar podem levar a um aumento significativo na produtividade dos funcionários;
- Maior Flexibilidade de Trabalho: O Google Workspace suporta ambientes de trabalho flexíveis, como trabalho remoto, que podem atrair e reter talentos;







- Redução de Riscos: A segurança avançada do Google Workspace ajuda a proteger contra ameaças cibernéticas, reduzindo os riscos de perda de dados e violações de segurança;
- Atualizações Contínuas: O Google Workspace é constantemente atualizado com novos recursos e melhorias, garantindo que sua empresa esteja sempre usando tecnologia de ponta.
- Suporte Técnico: O Google oferece suporte técnico confiável para garantir que sua empresa obtenha ajuda quando necessário.

#### **6.4. DESCRIÇÃO DE POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS MITIGADORAS, INCLUÍDOS REQUISITOS DE BAIXO CONSUMO DE ENERGIA E DE OUTROS RECURSOS, BEM COMO LOGÍSTICA REVERSA PARA DESFAZIMENTO E RECICLAGEM DE BENS E REFUGOS, QUANDO APLICÁVEL**

Dentre os impactos ambientais encontrados diante da contratação do serviço, verificou-se o que se segue:

##### **A. Consumo de Energia:**

- Implementação de práticas de eficiência energética nos escritórios, como o uso de iluminação LED e equipamentos de baixo consumo;
- Monitoramento do consumo de energia.

##### **B. Geração de Resíduos Eletrônicos: Equipamentos obsoletos, como computadores e dispositivos móveis, podem se tornar resíduos eletrônicos.**

- Adoção de políticas de atualização responsável, estendendo a vida útil de dispositivos;
- Realize a reciclagem de eletrônicos descartados, garantindo a conformidade com as regulamentações de resíduos eletrônicos;
- Escolha de computadores e dispositivos móveis com certificação de eficiência energética (por exemplo, ENERGY STAR);
- Desativação automática de dispositivos em períodos de inatividade.
- Implementação de software de monitoramento de recursos para identificar e otimizar o uso de energia e recursos de TI;
- Reciclagem de Eletrônicos;
- Estabelecimento de parcerias com empresas de reciclagem de eletrônicos certificadas;
- Coleta e descarte responsável de dispositivos eletrônicos obsoletos;
- Considere programas de condicionamento de dispositivos eletrônicos obsoletos para prolongar sua vida útil.

#### **6.5. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A ADEQUAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PARA O ATENDIMENTO DA NECESSIDADE A QUE SE DESTINA:**

Em conclusão, a contratação do Google Workspace representa uma escolha estratégica que pode trazer uma série de benefícios para a Administração Municipal:

- Colaboração e Produtividade Aprimoradas: O Google Workspace oferece uma gama de ferramentas de colaboração líderes do setor, como o Google Docs, Google Sheets e Google Slides, que permitem que as equipes trabalhem de forma mais eficaz e produtiva. A colaboração em tempo real, juntamente com a acessibilidade em qualquer lugar, promove a eficiência no local de trabalho;
- Economicidade e Eficiência de Recursos: A migração para o Google Workspace pode levar a uma redução significativa dos custos de infraestrutura de TI, ao eliminar a necessidade de servidores locais e reduzir os gastos de manutenção. Isso resulta em uma melhor utilização dos recursos financeiros e materiais;
- Segurança Avançada de Dados: O Google Workspace oferece recursos de segurança robustos, incluindo autenticação de dois fatores e criptografia, garantindo a proteção dos dados da empresa contra ameaças cibernéticas;
- Flexibilidade e Mobilidade: A plataforma baseada na nuvem permite que os funcionários acessem seus documentos e colaborem de qualquer lugar, o que é essencial em um mundo onde o trabalho remoto e a mobilidade são cada vez mais importantes;





• Atualizações Contínuas e Suporte Técnico Confiável: O Google Workspace é atualizado constantemente com novos recursos e melhorias, garantindo que sua empresa permaneça atualizada com a tecnologia mais recente. Além disso, o suporte técnico confiável está disponível para atender às necessidades da sua organização.

Em última análise, a contratação do Google Workspace é uma escolha sólida visto ser uma solução abrangente de produtividade e colaboração, com um forte foco na eficiência, segurança e mobilidade.

## **7. DA HABILITAÇÃO**

### **7.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA:**

- a) No caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
- b) Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio [www.portaldoempreendedor.gov.br](http://www.portaldoempreendedor.gov.br);
- c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;
- d) Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;
- e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;
- f) Decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em funcionamento no País;
- g) No caso de sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;
- h) Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

### **7.2. REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:**

- a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;
- b) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
- c) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
- d) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
- e) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
- f) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do fornecedor;
- g) Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda;
- h) Alvará de localização e funcionamento da empresa.

### **7.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:**

- a) Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor;





- b) Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais;
- d) As empresas criadas no exercício financeiro da dispensa deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura;
- e) Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos;
- f) Caso o fornecedor seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da última auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador.

#### **7.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA EMPRESA LICITANTE:**

- a) Comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em características, compatíveis com o objeto desta dispensa, ou com o item pertinente, mediante a apresentação de atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado;
- b) Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua atividade econômica principal ou secundária especificadas no contrato social vigente;
- c) O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foram prestados os serviços.

#### **8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

- 8.1.** O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:
- 8.2.** Comunicar ao contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
- 8.3.** Executar os serviços de acordo com as especificações e condições do presente termo de referência.
- 8.4.** Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei nº 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;
- 8.5.** Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;
- 8.6.** Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;
- 8.7.** Entregar a mercadoria acompanhada da Nota Fiscal para fins de pagamento;
- 8.8.** Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao contratante e não poderá onerar o objeto do contrato;
- 8.9.** Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual;
- 8.10.** Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros;
- 8.11.** Executar os serviços de boa qualidade e de excelente aceitação no mercado, de acordo com as normas técnicas em vigor e legislação pertinente.







**8.12.** Manter, durante toda a execução, compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação técnica exigidas, devendo comunicar o setor requisitante, imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a manutenção da contratação;

**8.13.** Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116, da Lei n.º 14.133, de 2021);

**8.14.** Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único, da Lei n.º 14.133, de 2021);

**8.15.** Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021;

**8.16.** Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do Contratante;

**8.17.** Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do Contrato;

**8.18.** Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos e prejuízos, materiais ou pessoais causados pela contratada, seus empregados, ou prepostos à contratante, ou a terceiros.

**8.19.** Entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos:

I - comprovante da regularidade para com a Fazenda Federal;

II - comprovante da regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal;

III - comprovante da regularidade para com o FGTS;

IV - comprovante da regularidade para com a Justiça do Trabalho.

## **9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE**

**9.1.** Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;

**9.2.** Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

**9.3.** Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;

**9.4.** Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;

**9.5.** Conferir, avaliar a execução do serviço e as obrigações da contratada, rejeitar, no todo ou em parte, os serviços entregues em desacordo com as obrigações assumidas pelo fornecedor, bem como atestar na nota fiscal/fatura a efetiva realização do serviço contratado e o seu aceite, através de servidor designado pela Autoridade competente.

**9.6.** Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021;

**9.7.** Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência;

**9.8.** Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;

**9.9.** Cientificar o órgão de representação judicial do Município para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;





**9.10.** Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste;

**9.11.** Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de até 30 dias;

**9.12.** A Administração terá o prazo de até 30 dias a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

**9.13.** Não permitir que outrem cumpra com as obrigações a que se sujeitou a contratada.

**9.14.** A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados;

**9.15.** Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada.

**9.16.** A CONTRATANTE reserva para si o direito de não aceitar nem receber o objeto contratual em desacordo com o previsto neste Termo de Referência, na Proposta oferecida pela CONTRATADA, no Contrato e tampouco em desconformidade com as normas legais ou técnicas pertinentes, podendo rescindir a contratação, sem prejuízo das demais sanções previstas, conforme a gravidade do caso.

## 10. DA GESTÃO CONTRATUAL

A execução e fiscalização do contrato serão realizadas pela Prefeitura Municipal de Serro, a fim de que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no instrumento de contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração.

Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, a **CONTRATANTE** emitirá à **CONTRATADA** notificação para a correção da execução do contrato, determinando prazo de **02 dias úteis**, para a correção.

As comunicações entre a **CONTRATANTE** e a **CONTRATADA** serão realizadas por escrito, admitindo nesse caso, o uso de mensagem eletrônica.

## 11. DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

**a)** A fiscalização do contrato ficará a cargo do Sr. Silvestre Natalicio dos Santos, matrícula: 01835 - 5, o qual poderá designar servidor(a) da respectiva área, sob sua supervisão, exercer a função de fiscal contratual;

**b)** O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração;

**b.1.)** O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência;

**b.2.)** O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente, ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso;

**b.3.)** O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração.

**c)** A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo fiscal do contrato, ou pelo respectivo substituto;





- c.1)** Caberá ao fiscal técnico do contrato prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato com informações pertinentes a suas competências;
- c.2)** Anotar no histórico de gerenciamento do contrato as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados;
- c.3)** Emitir notificações para a correção de rotinas ou de qualquer inexecução ou irregularidade constatada, com a definição de prazo para a correção;
- c.4)** Informar ao gestor do contrato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso;
- c.5)** Comunicar imediatamente ao gestor do contrato quaisquer ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas estabelecidas;
- c.6)** Fiscalizar a execução do contrato para que sejam cumpridas as condições estabelecidas, de modo a assegurar os melhores resultados para a administração, com a conferência das notas fiscais e das documentações exigidas para o pagamento e, após o ateste, que certifica recebimento provisório, encaminhar ao gestor de contrato para ratificação;
- c.7)** Comunicar ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual.
- d)** Caberá ao fiscal administrativo do contrato, prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato, com a realização das tarefas relacionadas ao controle dos prazos relacionados ao contrato e à formalização de apostilamentos e de termos aditivos, ao acompanhamento do empenho e do pagamento e ao acompanhamento de garantias e glosas;
- d.1)** Verificar a manutenção das condições de habilitação da contratada, com a solicitação dos documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário;
- d.2)** Examinar a regularidade no recolhimento das contribuições fiscais, trabalhistas e previdenciárias e, na hipótese de descumprimento, reportar ao órgão para a tomada de providências;
- d.3)** Atuar tempestivamente na solução de eventuais problemas relacionados ao descumprimento das obrigações contratuais e reportar ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar sua competência;
- d.4)** Auxiliar o gestor do contrato com as informações necessárias, na elaboração do documento comprobatório da avaliação realizada na fiscalização do cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado.

## **12. DA GARANTIA À EXECUÇÃO**

**12.1.** Conforme art. 96 da lei nº 14.133/21, a possibilidade de exigência de garantia a ser fornecida pelo contratado é uma prerrogativa da Administração, que busca assegurar a adequada execução do contrato. Tal exigência objetiva reduzir o risco de má execução do contrato, ou, na hipótese de essa verificar-se, assegura uma rápida composição das perdas sofridas em decorrência da inexecução ou execução irregular.

Neste sentido, para a presente contratação não haverá exigência de garantia contratual da execução, considerando o baixo risco de descumprimento das obrigações por parte da Contratada.

## **13. DA ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

As despesas decorrentes da execução do objeto do presente contrato correrão a conta da seguinte dotação orçamentária:

04.01.001.04131.00003.2234.33903900

E será suportada pela(s) Nota(s) de Empenho correspondente(s) emitida(s) pela autoridade competente.

## **14. DO VALOR DA CONTRATAÇÃO**





## PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO

CEP: 39.150-000 – SERRO – MINAS GERAIS

O valor da contratação será R\$44.313,99 (quarenta e quatro mil, trezentos e treze reais e noventa e nove centavos). Cujos valores foram obtidos de cotação com fornecedores e ARP adjudicada em outros municípios, conforme mapa de cotação e preço médio apresentados em anexo.

### 15. DA FORMA E CRITÉRIO DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

O fornecedor será selecionado por meio de contratação direta, considerando-se a proposta mais vantajosa aquela de menor preço, a ser obtida em cotação eletrônica.

Para fins de **seleção da proposta** haverá as seguintes condições:

A descrição do objeto deve atender a todas as características exigidas nestes Termo de Referência;

A proposta deve indicar a validade mínima de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de sua apresentação.

### 16. DO PRAZO PARA VIGÊNCIA

O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período, nos termos da lei nº 14.133/2021.

### 17. DO PAGAMENTO

a) O pagamento será realizado até o 20º (vigésimo) dia a partir da apresentação da nota fiscal ao Setor de Compras e Licitações;

b) Serão pagas as quantidades efetivamente entregues e atestadas, após a competente liquidação;

c) A CONTRATADA deverá emitir a nota fiscal sem rasuras em nome da Prefeitura Municipal de Serro/MG, somente quando solicitada pela Divisão de Contratos, oportunidade em que deverá indicar, na nota fiscal, o código de serviço adequado ao serviço prestado, bem como ao objeto da contratação;

d) A CONTRATADA deverá realizar as devidas retenções na Nota Fiscal, no que couber;

e) Caso a fornecedora seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, deverá apresentar, juntamente com a Nota Fiscal, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições, conforme legislação em vigor;

f) Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta será devolvida à fornecedora e o pagamento ficará pendente até que a mesma providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal não acarretando qualquer ônus para a Prefeitura Municipal de Serro/MG.

Serro, 13 de novembro de 2024.

**Ana Paula dos Santos Soares**

Responsável pela realização do Termo de Referência

**Silvestre Natalicio dos Santos**

Assessor de Comunicação

